汽车租赁合同

出租：南京博远奥通科技有限公司

地址：南京市江北新区泰西路3号办公-4楼425室

联系人：钟雷

联系电话：18311491127

承租方： 宁家（北京）汽车服务有限公司

地址：北京市通州区台湖镇东亚商品台湖2号楼214

联系人：索志鹏

联系电话： 17759351815

出租方、承租方本着自愿、平等和互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《北京市汽车租赁管理办法》等有关法律、法规、规章，经充分及友好协商，就承租方向租赁方承租车辆相关事宜达成一致，签订本合同，以资共同信守。

第一条 术语解释

1、出租方：持有企业法人营业执照和汽车租赁经营许可证，为承租方提供汽车租赁服务的企业。

2、承租方：与出租方订立本合同，获得租赁车辆合理使用权的自然人、法人或者其他组织。

3、保证金：承租方为保证履行合同义务，向出租方提供的资金形式的担保。

4、保证人：当承租方不能履行本合同约定的义务时，按照约定履行义务或者承担责任的第三方。

5、租赁车辆：依照本合同约定，出租方租赁给承租方使用的车辆，包括附属设备、部件和牌证。

6、租金：承租方因获得租赁车辆使用权及相关服务而需向出租方支付的费用。租金不包括承租方使用租赁车辆发生的燃油费、通行费、停车费、违章罚款等费用。

7、有效证件：能够证明租赁车辆符合法律、法规规定的在道路上行驶的有关证件，如行驶证、道路运输证、车船税讫、年检标等。

8、设备：指本合同约定的设备，或者保证租赁车辆安全和按购车时出厂配置标准配备的设施。

9、超程租金：超出本合同约定的行驶里程部分，按 0 元/公里计收费用。

第二条 租赁车辆基本信息

1、租赁车辆车型：【奥迪】。

2、租赁车辆数量：【1】部。

3、租赁车辆车牌号京 PVB101 车辆识别代码：LFV3A24G0F3079585 发动机号：627161 详见《车辆交接单》、《车辆车号明细表》。《车辆交接单》、《车辆车号明细表》作为本合同的附件，是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第三条 租赁期限及租金

1、租赁期限：【 12 】个月，自【 2025 】年【 9 】月【 20 】日起至【 2026 】年【 9 】月【 19 】日止。如本合同约定的租赁期限起始日有变更，则以《车辆交接单》上双方确认租赁车辆交付日期为租赁期限起始日。

2、承租方应在租赁期限届满之日起 5 日内向出租方交回租赁车辆，并接受出租方对车辆的验收。

3、租金：

（1）固定租金：租赁车辆月行驶公里数不超过 /// 公里/月（含本数）的，承租方需按年度向出租方支付固定月租金人民币：5800 元/月（含税）、年租金：陆万玖仟陆佰圆整（小写：69600 元）

（2）超程租金：租赁车辆月均行驶公里数超过 /// 公里/月的，承租方需额外支付超程租金，承租方需根据车辆收回之日的超程数（根据承租方实际用车时间对应的行使比例累计计程），按 4 元/公里的标准向出租方支付。

4、承租方应于本协议签订之日起 30 日内，向出租方预付 12 个月 的全额租金；承租方付款前，需收到出租方开具的合法有效增值税发票。

5、出租方指定收款银行账户信息如下：

开户名称：南京博远奥通科技有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司南京双龙大道支行

银行账号：647117794

第四条 出租方的权利

1、出租方始终拥有租赁车辆的所有权。

2、出租方有权按照本合同的约定向承租方收取租金及相关费用。

3、出租方有权随时了解租赁车辆的状况及相关信息，承租方应充分配合并提供书面通报。

第五条 出租方的义务

1、出租方依约为承租方提供租赁车辆及该车辆行驶必备的法定证件。

2、出租方向承租方交付租赁车辆时应如实提供车辆信息，并将该信息列入《车辆交接单》，由双方签字盖章确认。

3、在本合同租赁期限内，出租方免费提供租赁车辆的常规保养。

4、在本合同租赁期限内，如因承租方原因造成车辆损毁或者盗抢等损失，且不在保险理赔范围内的，由承租方向出租方赔偿相应损失及相关费用。

第六条 承租方的权利

1、承租方在本合同约定的范围内享有租赁车辆的合理使用权。

2、承租方在接受出租方所交付的租赁车辆时，有权获知租赁车辆的技术状况及性能信息，并将该信息列入《车辆交接单》，由双方签字盖章确认。

3、承租方按照本合同约定承担租赁车辆保险（三者必须是200万）、车辆易损件的费用。

第七条 承租方的义务

1、本合同签订之日，承租方应当以书面形式如实向出租方提供承租方的营业执照复印件等资质材料，以及实际驾驶员的信息（包括：驾驶本复印件、身份证复印件、户口本复印件等材料，前述材料应由实际驾驶员本人签名、承租方加盖公章）。承租方应在出租方提出要求的2日内，将前述材料的原件提供给出租方核实。租赁车辆实际驾驶员信息作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、承租方如需调整实际驾驶员的，应在调整前的2日内以书面形式通知出租方，征得出租方同意后方可变更。

3、承租方应按照本合同的约定按时接收、交回租赁车辆，按时、足额支付租金及其他费用。

4、在本合同租赁期限内，承租方应按照法律法规的相关规定、租赁车辆性能和出租方的要求使用租赁车辆。承租方应妥善保管租赁车辆，维持租赁车辆原状，不得对租赁车辆造成不合理损耗。

5、未经出租方书面允许，承租方不得擅自修理租赁车辆，不得擅自改装、更换、增设租赁车辆的任何配件或者设备。承租方遗失车牌或者其他证件、材料以及其它随车物品，应当第一时间通知出租方，并及时负责补办。

6、承租方应协助出租方按照规定期限对租赁车辆进行车检及检查、维修、维护和保养等工作。

7、因承租方造成的交通事故，承租方承担因租赁车辆导致的人身、财产损害赔偿和法律责任（因出租方过错导致的除外），及因交通事故引发的保险理赔范围以外的其他责任（因出租方过错导致的除外）。

8、租赁车辆发生交通事故、被盗抢时，不论是否在保险理赔范围内，承租人应立即向公安、交管等部门、保险公司报案，并在 12 小时内以书面形式通知出租方，并协助出租方办理相关手续。

9、承租方应保护出租方对租赁车辆的所有权不受侵犯，不得转卖、抵押、质押、典当、转借租赁车辆。租赁期限届满后，承租方应当按照本合同的约定及时交回租赁车辆，并同时交回租赁车辆相关的有效证件。

10、承租人承担所租车辆在公司运营过程中产生的一切费用，包括不限于燃油、充电、维修、停车、过路过桥等。

第八条 担保条款

1、保证金：人民币 / 元/车。

2、本合同签订当日内，承租方向出租方足额支付保证金。因承租方未按时、足额支付保证金，导致出租方未交付租赁车辆的，不视为出租方违约。

3、出租方、承租方一致同意，承租方用保证金提供担保的，保证金不得用于冲抵租金。

4、本合同租赁期限届满，承租方按时交回租赁车辆，且结清其他费用后，出租方应将保证金退还承租方。

5、出租方、承租方经协商一致也可采取其他方式进行担保，由双方以书面形式另行约定。

6、如承租人采用由保证人进行担保的方式，则保证人应就承租方履行本合同的义务承担连带保证责任，并明确约定于保证合同中。保证合同未明确约定保证人承担连带保证责任的，不免除承租方应当按照本合同约定支付保证金的义务。

第九条 意外风险

1、出租方、承租方一致同意，对意外风险（指不可归责于双方的风险）造成的责任和损失等，按照出租方承担【50】%、承租方承担【50】%的比例分摊。双方可就各自所承担的意外风险向保险公司投保或者以其他合法的方式承担，投保或因其他方式承担的费用双方自行承担。对意外风险未投保的，风险所造成的损失的计算、赔付，参照机动车辆保险条款及赔

付程序进行。

2、政府政策发生重大变化、出现不可抗力以及其他无法归咎于出租方、承租方任何一方的原因所造成损失，依照法律法规的有关规定和公平原则双方协商解决。

第十条 违约责任

1、承租方逾期支付租金的，每逾期一日应按欠付租金总额的千分之一向出租方支付违约金。出租方逾期交付租赁车辆的，每逾期一日应按租金总额的千分之一向承租方支付违约金。

2、承租方逾期接收、交回租赁车辆的，逾期期间除继续按照本合同约定计收租金外，还应按对应租金千分之一/日的标准向出租方支付违约金。

3、承租方提前解除本合同的，承租方应按未履行的租赁期限所对应的租金总额的10%向出租方支付违约金。

4、承租方不按相关法律法规规定、租赁车辆性能和出租方的要求使用租赁车辆，从而造成的租赁车辆修理、停运、毁损等，承租方应对出租方承担全部赔偿责任（保险公司能够理赔的部分及出租方过错导致的除外）。

5、承租方应承担擅自改装、更换、增设设备等改变租赁车辆原状而给出租方造成的损失。

6、承租方应承担未协助出租方按时参加车检或者维修、维护、保养等工作而给出租方造成的损失。

7、因承租方原因导致租赁车辆被第三方扣押的法律责任和损失全部由承租方承担。第三方扣押租赁车辆期间，承租方应按照本合同约定向出租方支付租金，扣押程序结束后，承租方应当积极努力取回租赁车辆，并在取回租赁车辆的当天交回出租方，但出租方应当返还未履行期间对应的租金。扣押期间，如出租方提出采用合理措施，以缩短扣押程序的，承租方应当全面配合。

8、在违反道路交通安全法律法规时，承租方应在主管部门告知后及时处理完毕。

9、承租方有下列情形之一的，视为承租方严重违约，出租方有权随时单方解除本合同并立即收回租赁车辆：

（1）提供虚假信息。

（2）拖欠租金或者其他费用达30日。

（3）转卖、抵押、质押、转借、典当租赁车辆。

（4）有证据证明承租方不合理使用租赁车辆，或者造成租赁车辆不合理损耗的，进而明显减损租赁车辆的价值。

议经双方签字并盖章后生效，作为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自出租方、承租方双方签字并盖章之日起生效。

5、本合同正本壹式两份，出租方、承租方各执壹份，具有同等法律效力。

出租方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025.10.9

承租方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：